

Palmillas, Tamaulipas a 12 de Agosto del 2026

Dependencia: Unidad de Transparencia

Oficio Núm. UTP-RESP-057-08-2026

Asunto: Respuesta a Solicitud de información.

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E . -**

Por medio del presente, y en atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio **780526426000071**, relacionada con la Solicitud Enviada por el Portal de transparencia promovido en contra de este sujeto obligado, tengo a bien dar respuesta a su requerimiento de información, mediante el cual solicita lo siguiente:

“Desglose de gastos financieros pagados a contratistas por retrasos en el pago de estimaciones durante el primer trimestre de 2026. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículos 54 y 63”

En relación con la información requerida, es preciso señalar que este sujeto obligado carece de competencia para atender y proporcionar una respuesta respecto de lo solicitado, con base en las consideraciones que se exponen a continuación:

CONSIDERACIONES

En ese sentido, la fracción V del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas reconoce el derecho de las personas a la libertad de información, estableciendo las bases constitucionales que garantizan el acceso a la información pública como un mecanismo indispensable para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el ejercicio de un gobierno abierto.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas tiene como finalidad establecer los principios, bases generales y procedimientos mediante los cuales se garantiza el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública que obra en posesión de los sujetos obligados, comprendiendo a las autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la citada Ley.

Asimismo, el artículo 4, párrafo 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas establece que el derecho humano de acceso a la información comprende la facultad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información pública, constituyendo una prerrogativa fundamental que debe ser garantizada bajo los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, eficacia, imparcialidad y legalidad.

En concordancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 3 de la referida Ley define la información pública como aquella contenida en documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o poseen con motivo del ejercicio de sus atribuciones, facultades y competencias.

Bajo esa premisa, debe precisarse que el derecho de acceso a la información pública tutela la posibilidad de que las personas conozcan aquella información que se encuentre documentada en los archivos institucionales de los sujetos obligados, sin que ello implique la obligación jurídica de elaborar documentos específicos, generar información estadística, realizar cálculos, análisis, interpretaciones o procesamiento de datos cuando éstos no formen parte de la documentación previamente existente.

En el caso concreto, y derivado del análisis de la solicitud de acceso a la información presentada, este sujeto obligado, a través de las unidades administrativas competentes, llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, razonable y congruente en los archivos físicos y electrónicos, bases de datos, registros administrativos, expedientes y sistemas institucionales que se encuentran bajo su resguardo, dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

Como resultado de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de las diversas direcciones, unidades administrativas y áreas que integran este sujeto obligado, se hace del conocimiento de la persona solicitante que no fue posible localizar información, documentación, registro, antecedente, expediente o dato alguno relacionado con lo requerido en su solicitud.

Se informa que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Fiscalización de cuentas públicas del estado de Tamaulipas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del código fiscal de la federación, los cuales establecen un plazo de 5 años para la conservación de documentación que pueda ser exigible para efectos de fiscalización, por ende este municipio, no conserva archivos después de cinco años; además se informa que dicha información se encuentra preparada con fundamento en el Artículo 16 en su punto 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Palmillas, Tamaulipas a 12 de Agosto del 2026

Dependencia: Unidad de Transparencia

Oficio Núm. UTP-RESP-057-08-2026

Asunto: Respuesta a Solicitud de información.

Lo anterior, derivado de las gestiones efectuadas ante las áreas que, de acuerdo con sus atribuciones y competencias legales, pudieran contar con información vinculada al requerimiento planteado, obteniéndose como resultado que no existe registro alguno que dé cuenta de la información solicitada.

En ese sentido, una vez agotadas las acciones de búsqueda razonables y pertinentes dentro del ámbito competencial de este sujeto obligado, se concluye que la información requerida no obra en los archivos institucionales ni en los sistemas de gestión documental de las unidades administrativas consultadas, por lo que el resultado de la búsqueda realizada es negativo (0).

Por tanto, este sujeto obligado se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para proporcionar la información solicitada, al no existir documentación o registro alguno que permita atender favorablemente el requerimiento formulado.

Es importante señalar que el resultado **cero (0)** constituye por sí mismo un dato cierto, objetivo y verificable derivado del ejercicio de búsqueda realizado por este sujeto obligado, por lo que debe ser considerado como una respuesta directa y sustantiva a la solicitud planteada, al tratarse de un requerimiento de naturaleza cuantitativa.

En ese sentido, resulta aplicable el **Criterio 18/2013 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)**, denominado:

“Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia”.

Dicho criterio establece que cuando una persona solicita información de carácter estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda arroja un valor equivalente a cero, éste debe interpretarse como un elemento cuantitativo que atiende la solicitud, y no como una inexistencia de información, toda vez que el número cero representa un valor válido dentro de una medición o registro estadístico.

En consecuencia, el dato proporcionado por este sujeto obligado consiste en **cero (0) gastos financieros pagados a contratistas por retrasos en el pago de estimaciones durante el primer trimestre de 2026**, constituye la información obtenida derivado de la búsqueda efectuada, dando cumplimiento al derecho de acceso a la información pública reconocido constitucional y legalmente.

Asimismo, debe señalarse que los sujetos obligados no tienen la obligación de generar documentos ad hoc para atender solicitudes de información, criterio sostenido de manera reiterada por los órganos garantes en materia de transparencia, toda vez que el derecho de acceso a la información se limita a proporcionar aquella documentación que obre en los archivos institucionales o, en su caso, expresar el resultado objetivo de los registros existentes.

Lo anterior encuentra fundamento en los párrafos 4 y 5 del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen que los sujetos obligados únicamente deberán proporcionar la información que obre en sus archivos, sin encontrarse compelidos a generar información distinta a la existente.

Ahora bien, respecto de la figura jurídica de inexistencia de información, resulta necesario precisar que ésta únicamente se actualiza cuando, después de analizar las facultades, competencias y obligaciones normativas del sujeto obligado, no exista un deber jurídico de generar o poseer la información solicitada, o cuando, aun contando con atribuciones para ello, no se encuentre documentación alguna en los archivos institucionales.

En ese sentido, el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas establece:

“Artículo 17. Ante la negativa de acceso a la información o inexistencia, el sujeto obligado deberá indicar que la información solicitada se encuentra comprendida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta Ley o, en su caso, que no corresponde a sus facultades, competencias o funciones, o bien, no existe la obligación jurídica de documentarla.”

De igual forma, el artículo 129, párrafo segundo, de la misma Ley dispone que cuando no exista obligación o competencia para contar con la información solicitada, o no existan elementos que permitan presumir que ésta debe obrar en los archivos del sujeto obligado, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme formalmente la inexistencia.

Se informa que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Fiscalización de cuentas públicas del estado de Tamaulipas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del código fiscal de la federación, los cuales establecen un plazo de 5 años para la conservación de documentación que pueda ser exigible para efectos de fiscalización, por ende este municipio, no conserva archivos después de cinco años; además se informa que dicha información se encuentra preparada con fundamento en el Artículo 16 en su punto 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Palmillas, Tamaulipas a 12 de Agosto del 2026

Dependencia: Unidad de Transparencia

Oficio Núm. UTP-RESP-057-08-2026

Asunto: Respuesta a Solicitud de información.

En apoyo a lo anterior, resulta aplicable el **Criterio 7/2017 emitido por el INAI**, relativo a los supuestos en los que no resulta necesaria la confirmación formal de inexistencia por parte del Comité de Transparencia, particularmente cuando del análisis normativo no se desprende obligación alguna del sujeto obligado para contar con la información solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, este sujeto obligado determina que la respuesta otorgada corresponde al resultado objetivo de la búsqueda realizada, consistente en un **dato cuantitativo equivalente a cero (0)**, mismo que satisface plenamente el requerimiento de información formulado, garantizando con ello los principios de máxima publicidad, certeza jurídica, transparencia, legalidad y eficacia que rigen el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo anteriormente expuesto, este sujeto obligado concluye que la atención otorgada a la solicitud de acceso a la información pública se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que se realizó una búsqueda exhaustiva, razonable y congruente dentro del ámbito de las atribuciones, competencias y funciones conferidas por la normatividad aplicable, sin que se localizaran registros relacionados con el supuesto requerido.

En consecuencia, el resultado obtenido corresponde a un **dato cuantitativo equivalente a cero (0)**, mismo que constituye una respuesta válida, cierta y verificable para atender la solicitud formulada, al representar el valor numérico derivado de los registros institucionales existentes durante el periodo señalado por la persona solicitante.

Por lo tanto, dicho resultado no debe interpretarse como una negativa de acceso a la información ni como una declaración de inexistencia, sino como la manifestación objetiva de que, conforme a los archivos, bases de datos y sistemas administrativos consultados, **no se generaron, registraron o identificaron eventos, actuaciones o documentos que correspondan al parámetro específico solicitado.**

Lo anterior, en observancia de los principios constitucionales y legales de máxima publicidad, transparencia, certeza, eficacia, legalidad y rendición de cuentas que rigen el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, así como atendiendo los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), particularmente el **Criterio 18/2013**, que reconoce al número cero (0) como un dato cuantitativo susceptible de ser proporcionado cuando la solicitud versa sobre información estadística o numérica.

Finalmente, se hace constar que este sujeto obligado ha garantizado plenamente el derecho de acceso a la información de la persona solicitante, al proporcionar la respuesta con base en la información que obra en sus archivos institucionales, sin que exista obligación legal de elaborar documentos, informes, análisis o procesamiento de información que no se encuentre previamente documentada, atendiendo con ello los principios de certeza jurídica y máxima publicidad previstos en la legislación aplicable en materia de transparencia.

Se adjunta Respuesta de Unidad, con número de Oficio TESH/020/08/2026

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda al respecto.

Atentamente



Lic. Martha Lucia Ruiz Martínez
Directora de la Unidad de Transparencia. **R. AYUNTAMIENTO DE
PALMILLAS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



Se informa que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Fiscalización de cuentas públicas del estado de Tamaulipas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del código fiscal de la federación, los cuales establecen un plazo de 5 años para la conservación de documentación que pueda ser exigible para efectos de fiscalización, por ende este municipio, no conserva archivos después de cinco años; además se informa que dicha información se encuentra preparada con fundamento en el Artículo 16 en su punto 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Municipio De Palmillas, Tamaulipas 10 de agosto del 2026

Dependencia: Tesorería Municipal

No. De Oficio: TESM/020/08/2026

Asunto: Respuesta oficio UTP/031/07/2026

LIC. MARTHA LUCIA RUIZ MARTINEZ
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.

En atención al oficio **UTP/031/07/2026**, de fecha 23 de julio de 2026, mediante el cual se solicita atender la solicitud de información con folio **780526426000071**, en la que se requiere:

“Desglose de gastos financieros pagados a contratistas por retrasos en el pago de estimaciones durante el primer trimestre de 2026. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 54 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 63”

Al respecto, se informa que durante el primer trimestre del ejercicio 2026 no se generaron ni realizaron pagos por concepto de gastos financieros a contratistas derivados de retrasos en el pago de estimaciones de obra, por lo que no se cuenta con un desglose de gastos financieros por dicho concepto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

ATENTAMENTE


Enf. Claudia Elizabeth Compeán Hernández
Tesorera Municipal
Municipio de Palmillas, Tamaulipas
TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Palmillas, Tamaulipas a 23 de Julio del 2026

Dependencia: Unidad de Transparencia

Oficio Núm. UTP/031/07/2026

Asunto: Se turna solicitud de acceso a la información pública
y se requiere su atención prioritaria.

CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E . -

Con fundamento en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; así como los artículos 54, 57 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me dirijo a usted en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Por medio del presente, en atención a la solicitud que se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con el número de folio, **780526426000071** en la cual el solicitante requiere textualmente la siguiente Información:

“Desglose de gastos financieros pagados a contratistas por retrasos en el pago de estimaciones durante el primer trimestre de 2026. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 54 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 63”

Derivado de lo anterior, y toda vez que la información solicitada se encuentran estrechamente relacionada con las atribuciones y el archivo documental a cargo de la dependencia que usted dignamente dirige, le **TURNO** el presente requerimiento para que, en ejercicio de sus funciones, se sirva a realizar lo siguiente

- 1) **Búsqueda Exhaustiva:** Localizar en sus archivos la información o documentación relativa
- 2) **Entrega Documental:** Remitir los archivos correspondientes a esta unidad en formato PDF legible y accesible; así como en los Formatos solicitados aplicables.
- 3) **Identificación de Datos Personales:** En caso de que los documentos contengan datos de personas físicas que deban ser protegidos (como identificaciones, domicilios o firmas de particulares), favor de señalarlo expresamente para proceder a tramitar la Versión Pública ante el Comité de Transparencia.

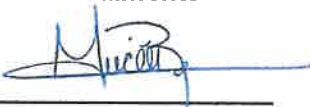
Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento en tiempo y forma a los plazos legales establecidos en la normatividad de la materia, por lo que solicito de la manera más atenta que la información requerida sea remitida a esta Unidad a mi cargo a más tardar el día, **miércoles, 12 de agosto de 2026.**

Es importante recordar que el cumplimiento de los plazos de transparencia es de orden público, por lo que la omisión, retraso o entrega de información deficiente o incompleta podría dar lugar a las responsabilidades administrativas previstas en el Título Noveno de la Ley de Transparencia local.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su valiosa y oportuna colaboración, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Recibo 23/07/2026
Claudia E. Compean H. c.

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Atentamente

Lic. Martha Lucia Ruiz Martínez
Directora de la Unidad de Transparencia.


UNIDAD DE TRANSPARENCIA
R. AYUNTAMIENTO DE
PALMILLAS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Folio: 780526426000071

Institución: TAM - Palmillas

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

Sujeto Obligado:	TAM - Palmillas
Información solicitada:	Desglose de gastos financieros pagados a contratistas por retrasos en el pago de estimaciones durante el primer trimestre de 2026. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 54Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 63
Folio:	780526426000071
Fecha de presentación	15/07/2026
Nombre del solicitante:	

FECHA DE INICIO DEL TRÁMITE

Con fundamento en el Artículo 122, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, su solicitud será atendida en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir del siguiente día de su presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones fundadas y motivadas, y le será notificada antes de su vencimiento. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

La solicitud recibida después de las 15:00 hora de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

1) Respuesta a su solicitud:	20 días hábiles	27/08/2026
2) En caso de que se requiera más información:	5 días hábiles	06/08/2026
3) Respuesta si se requiere más tiempo para localizar la información:	30 días hábiles	10/09/2026